**МОНГОЛ УЛСЫН**
**ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН**
**ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ**

2023 оны 08 дугаар сарын 07 № 04/38 Улаанбаатар хот

"ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР" ТӨРИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Ч.МЭНДБАЯР ТАНАА

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 19 дүгээр хорооны оршин суугч, иргэн Б.Сэлэнгээс "...2023 оны 06 сарын 28-ны өдөр Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 10 дугаар төвөөс төлбөр төлөхийг сануулсан мэдэгдлийг байрны орцонд тавихдаа миний хөрөнгийн байдлыг олон нийтэд мэдээлсэн, төлбөрөө төлөөгүй учраас байрны усыг тасална, халуун ус тавихгүй гэх зэргээр сүрдүүлж, бусдыг миний эсрэг турхиран, хувийн аюулгүй байдалд эрсдэл учруулсан, нэр хүндэд бүдүүлгээр халдсан нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, Иргэний хууль болон бусад хууль тогтоомжуудыг зөрчсөн" гэх гомдлыг гаргаж, холбогдох мэдэгдлийг хуулбарлан хавсаргасан байна. Түүнчлэн "...төлбөр төлөөгүй айл өрхийн хаалганы дугаарыг мэдээлэхдээ зөвхөн миний нэрийг бичиж, зарласан нь нэр хүнд, эд хөрөнгөд ноцтой халдаж байгаа хэлбэр" гэж иргэн Б.Сэлэнгэ гомдолдоо дурджээ.

Гомдлын дагуу ОСНААУГ-ын харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 10 дугаар төвийн захирал А.Эрдэнэ-Ундрах, инженер Б.Тамир, байцаагч Т.Батцэцэг нараас утсаар тайлбар авлаа. Комисст цугларсан баримт, мэдээллийн хүрээнд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Гомдолд дурдсан орон сууцны байр нь Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2022 оны 9 дүгээр сард хүлээн авсан, 135 айлын орон сууц, үйлчилгээний талбай бүхий 10 давхар "Алтан богд" нэртэй нэг корпус барилга байна. Улсын бүртгэлийн нээлттэй цахим сан (opendata.burtgel.gov.mn)-д уг барилгыг барьсан Эсүтрейд ХХК-ийн эзэмшигч, Гүйцэтгэх захирлаар Комисст гомдол гаргагч, иргэн Бат-Өлзий овогтой Сэлэнгэ бүртгэгджээ.

2. Мэдээлэл хариуцагч ОСНААУГ-ын харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 10 дугаар төвийн зүгээс үйлчилгээний хуримтлагдсан төлбөрийг төлөх мэдэгдэх хуудсыг орцонд байршуулахдаа хуульд заасан үндэслэл, мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүйгээр иргэн Б.Сэлэнгийн хувийн мэдээлэл болох хүний нэр, түүний өмчлөл бүхий байрны хаалганы дугаарыг нэрлэж, бусад оршин суугчдын хувьд зөвхөн хаалганы дугаарыг тавьж нийтэд мэдээлжээ. Энэ талаар Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 10 дугаар төвийн захирал А.Эрдэнэ-Ундрах "...Уг орон сууцыг барьж, дулаан, эрчим хүч болон хэрэглээний усаар хангуулах гэрээг байгуулсан Эсүтрейд ХХК-ийн захирал Б.Сэлэнгийн нэр дээр бүртгэлтэй нэг давхарын үйлчилгээний талбай, борлуулагдаагүй орон сууц байгаа. Эдгээр талбай, орон сууцны дулаан, хэрэглээний усны төлбөрийг гэрээний дагуу төлөөгүйгээс манай байгууллага өрөнд орж, байцаагч нарын цалингаас суутгал хийгдэн бидэнд хүндрэл учирч байна. Бид алданги, бусад хохирлыг шаардаагүй зөвхөн үндсэн төлбөрийг

.. 15007015

нэхсэн, орон сууцны орцонд иргэн Б.Сэлэнгийн нэр, эд хөрөнгийг ил мэдээлсэн төлбөр төлөх мэдэгдлийг байршуулсан талаар би мэдэхгүй, тухайн үед ээлжийн амралттай байсан тул ийм чиглэл өгөөгүй" гэх, инженер Б.Тамир "...Иргэн Б.Сэлэнгэ өөрийн өмчлөлийн байр, талбайн төлбөрийг хугацаанд нь төлөөгүйгээс манай байгууллага хохирч байна. Иргэн Б.Сэлэнгийг нэрлэж, төлбөр төлөх тухай мэдэгдлийг орцонд байршуулах чиглэлийг би байцаагч Т.Батцэцэгт өгөөгүй" гэх, байцаагч Т.Батцэцэг "...Эсүтрейд ХХК-ийн захирал Б.Сэлэнгэ уг байрны зарагдаагүй орон сууц, үйлчилгээний талбайд оногдох төлбөрийг цагт нь төлөөгүйгээс 20 орчим сая төгрөгийн авлага үүссэн, удаа дараа төлбөр төлөх шаардлага тавихад биелүүлдэггүй. Энэ хүнээс болж би цалингаа бүтэн авч чаддаггүй. Анхааруулга тавьсаны дараа 17 сая төгрөг төлөгдсөн, одоо 3 орчим сая төгрөгийн авлага байгаа. Мэдэгдлийг би тавьсан" гэх тайлбарыг тус тус өгсөн байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "Халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. ...Иргэний хувийн ба гэр бүл захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална" гэж, 17 дахь заалтад ...Хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд, улсыг батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангах зорилгоор задруулж үл болох төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоон хамгаална" гэж Монгол Улсын иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулжээ. Түүнчлэн Иргэний болон Улс төрийн Эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт "...Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нуцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно" гэж, мөн зүйлийн 17.2 дахь хэсэгт "...Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй" гэж заасан.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11 дэх заалтад "хүний хувийн мэдээлэл" гэж хүний эмзэг мэдээлэл болон хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээллийг" ойлгоно гэж тодорхойлсон. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болох Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, түүний Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 10 дугаар төв нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт зааснаар хүний хувийн мэдээллийг гагцхүү хуульд заасан үндэслэлээр, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу ашиглах хууль зүйн үүрэг хүлээсэн болно.

Иргэн Б.Сэлэнгээс гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах нь хууль ёсны боловч уг арга хэмжээг хууль, гэрээнд заасан арга хэрэгслээр аваагүй, хүний хувийн мэдээллийг хууль зүйн үндэслэл, мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүйгээр ашигласан нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалт, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3, 5.1.4 дэх хэсэг, 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсгийг тус тус зөрчсөн байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль зөрчсөн албан хаагчид уг хуулийг чанд мөрдөж ажиллах албан сануулга өгөх;

2. Иргэдээс үйлчилгээний өр төлбөрийг шаардахдаа хууль зөрчин оршин суугчдын хувийн мэдээллийг нийтэд мэдээлэх байдал түгээмэл байгааг анхааралдаа авч, ийм зөрчил гаргахгүй байх чиглэл, анхааруулгыг харьяа байгууллагууддаа өгөх;

3. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг байгууллагын хэмжээнд сурталчлах арга хэмжээ авах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ аваагүй нь албан тушаалтныг албан тушаалаас нь бууруулах, биелүүлэх хүртэлх хугацаанд хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно" гэж заасныг сануулах нь зүйтэй.

Зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээний талаараа Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА